

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의·부서주의 요구 및 통보(신고)

일련번호 제21-국조실후속특정-04호

제목 안전관리계획 수립 및 정기안전점검 수행 부적정

소관부서 ▲▲본부 ▲▲▲▲처, ii·jj·aa·kkll·bb·mmnn·oopp지역본부

조치부서 ☎☎☎☎처, ii·aa·kkll·mmnn지역본부

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 각 지역본부 ΨΨΨΨ부와 <<<<부는 각각 관할지역 “▲▲설비 신·증설, 개선·보강공사 시공 및 공정관리” 등의 업무와 “매설 주배관(관리소 포함) 주변 굴착공사 관리 및 배관이설공사” 등의 업무를 수행하고 있으며,

▲▲▲▲처 우우우우우우는 ▲▲건설 토건분야 설계를 총괄하면서 “토건분야 설계용역 관리 및 공사발주 지원업무”를 담당하고 있고, bb지역본부 북부ΦΦ ΦΦ소는 ▲▲건설 관련 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “qq~rr 천연가스 ▲▲설비 건설공사(계약기간: 2019. 5. 7. ~ 2021. 6. 30.)”를 관리 감독하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 안전관리계획 수립·검토 및 정기안전점검 수행

「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리) 제1항 내지 제3항 및 같은 법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립) 제1항 내지 제5항에 따르면 건설사업자

와 주택건설등록업자는 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 발주청은 건설사업자가 제출한 안전관리계획을 건설안전점검기관에 검토 의뢰(시행일: '18. 6. 30. 이후 입찰공고부터)하여야 한다. 이때 안전관리계획 수립 대상 및 제재사항은 【표 1】과 같다.

【표 1】 안전관리관리계획 수립 대상 및 제재사항

대 상 (시행일: '16. 1. 12. 이후 입찰공고)	- 시트법 상 1,2종 시설물 건설공사, 지하10m 이상 굴착공사 - 폭발물 사용공사 중 20m 이내 시설물 및 100이내 가축이 있는 공사 - 천공기·항타기·항발기 사용공사 - 가설구조물 사용공사 - 그 밖의 발주자가 필요하다고 인정한 공사(영 제98조 제1항)
제재사항 (시행일: '19. 7. 1. 이후 입찰공고)	- 발주자 : 안전관리계획 승인 없이 건설업자가 착공했음을 알고도 묵인할 경우 300만 원 이하 과태료(법 제91조 제3항 제13호) - 건설업자 : 안전관리계획 승인 없이 착공할 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하 벌금(법 제89조 제5호의2)

또한, 「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리) 제4항 및 같은 법 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등) 제1항에 따르면 시공사는 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 「건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시)」에서 정한 시기와 횟수에 따라 총 2회 이상 정기안전점검을 실시하여야 하며, 같은 법 제88조(벌칙) 7의2호에 안전점검을 하지 아니한 건설사업자에게 “2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금”을 부과(시행일: '19. 7. 1. 이후 입찰공고부터)하도록 되어 있다.

나. 안전관리비 계상

「건설기술 진흥법」 제63조(안전관리비용) 및 같은 법 시행규칙 제60조(안전관리비)에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사계약을 체결할 때에는 안전관리계획의 작성 및 검토 비용, 정기안전점검 비용 등 건설공사에 필요한 안전관리

비용을 「건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시)」에 따라 공사금액에 계상하여야 하며, 같은 법 제91조(과태료) 제2항 제4호에 안전관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자는 1천만원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 건설공사 안전관리 소홀

ii지역본부 ΨΨΨΨ부는 “ss관리소 용량보강공사(시공사: (주)ΨΨΨΨΨ)”를 수행하면서 계약상대자(시공사)가 제출한 안전관리계획을 건설안전점검기관에 검토의뢰하지도, 자체 검토하여 승인하지도 아니하였고,

시공사인 (주)ΨΨΨΨΨ은 안전관리계획 승인 없이 해당 공사를 착공하였으며, “가설구조물 사용공사(2m이상 흙막이 지보공)”가 포함된 건설공사를 수행하였음에도 정기안전점검을 실시하지 아니하였다.

이와 같은 방법으로 ii, klll, mmnn지역본부 ΨΨΨΨ부와 ii, jj, aa, oopp, mmnn지역본부 <<<<부는 ‘18. 6. 30.(입찰공고일 기준) 이후 “천공기·항타기·항받기 사용공사” 및 “가설구조물 공사”가 포함된 21건의 건설공사¹⁾를 시행하면서 안전관리계획 및 정기안전점검 관리를 소홀하게 하였고, (주)ΨΨΨΨΨ 등 18개 건설업자는 안전관리계획 승인 없이 공사를 착공²⁾하였다.

나. 건설공사 안전관리 미흡

bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소는 “qq~rr 천연가스 ▲▲설비 건설공사”를 수행하면서 계약상대자(시공사)가 제출한 안전관리계획을 건설안전점검기관에 의뢰하지

1) 국무조정실 실태점검 시 기 지적된 건설공사(처분요구서 “제21-(국무조정실)실태점검-19호”) 미포함

2) 18개 건설업자 중 법 제89조 제5호의2 및 제88조 7의2호에 따른 벌칙 적용 대상공사(시행일: ‘19. 7. 1. 이후 입찰공고 건)는 ÆÆÆÆÆÆ(주) 등 총 9개 업체로서 [표 2]에 볼드체 및 밑줄로 표기

않고 자체 검토하여 그 결과를 계약상대자에 통보하였고,

시공사인 (주)&&&&은 “천공기·항타기·항발기 사용공사” 및 “가설구조물 공사”가 포함된 건설공사를 수행하였음에도 정기안전점검을 실시하지 아니하였으나, 북부ΦΦΦΦ소는 이에 대한 아무런 조치도 취하지 아니하였다.

다. 건설공사 안전관리비 계상 미흡

▲▲▲▲처 우우우우우우는 안전관리계획 수립 대상 건설공사인 “qq~rr 천연가스 ▲▲설비 건설공사”를 발주하면서 안전관리계획 작성 및 검토 비용과 정기안전점검 시행 비용을 안전관리비에 계상하지 아니하는 등 지난 3년간 총 10건의 건설공사에 대하여 안전관리계획 작성 및 검토 비용과 정기안전점검 시행 비용 전체 또는 일부를 안전관리비에 계상하지 아니하고 건설공사를 발주하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

ii, kkll, mmnn지역본부 ΨΨΨΨ부와 ii, jj, aa, oopp, mmnn지역본부 <<<<부는 별도 의견을 제시하지 않거나, 추후 안전관리계획 검토 및 국토부 제출 등 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소는 안전관리계획 검토 및 정기안전점검 시행 관련 지적사항이 발생하지 않기 위해서는 안전관리계획 작성 및 검토 비용과 정기안전점검 비용 등 안전관리비가 설계단계에서부터 적정하게 반영되어야 한다는 의견을 제시하였으며, 해당 의견을 감안하여 처분 조치하였다.

▲▲▲▲처 우우우우우우는 ‘19년 6월 이후 및 ’20년 8월 이후 발주 건부터

각각 안전관리계획서 작성 및 검토 비용과 정기안전점검 비용을 설계도서에 반영하여 건설공사를 발주하고 있으며, 추후 스마트 안전관리체계 구축 및 적정 비용 반영 등 공사 현장의 안전관리 향상을 위해 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은

- ① 안전관리계획 외부점검기관 검토 의뢰 및 승인업무를 소홀히 한 업무담당자에 엄중 경고 조치하시고, (경고)
- ② 안전관리계획 외부점검기관 검토 의뢰 및 승인업무를 소홀히 한 관리책임자에게 주의 조치하시기 바라며, (주의)
- ③ 안전관리계획을 외부안전점검기관에 검토 의뢰하지 않고 자체검토 및 승인한 부서에 주의 조치하시기 바라며, (부서주의)
- ④ 안전관리계획 작성 및 정기안전점검 비용을 계상하지 아니하고 건설공사를 발주한 부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

ii·aa·kkll·mmnn지역본부장은

안전관리계획 승인 없이 공사를 착수하고 정기안전점검을 시행하지 아니한 건설사업자('19.7.1. 이후 입찰공고, ÆÆÆÆÆÆ(주) 등 9개 업체)를 고발 조치할 수 있도록 해당 관서에 신고하시기 바랍니다. (통보)

[관련자, 경고]

ii지역본부 ψψψψ부 차장 BBB (現,jj지역본부 cy지사)
ii지역본부 <<<<부 주임 CCC (現,oopp지역본부 <<<<부)
jj지역본부 <<<<부 차장 DDD
aa지역본부 <<<<부 차장 EEE
aa지역본부 <<<<부 차장 FFF
aa지역본부 <<<<부 차장 GGG
kkll지역본부 ψψψψ부 과장 HHH
mmnn지역본부 ψψψψ부 차장 III
mmnn지역본부 <<<<부 차장 JJJ

[관련자, 주의]

ii지역본부 ψψψψ부 부장 AMM
ii지역본부 ψψψψ부 부장 TTT
ii지역본부 <<<<부 부장 ANN
jj지역본부 <<<<부 부장 AOO
aa지역본부 <<<<부 부장 APP
oopp지역본부 <<<<부 부장 AQQ
mmnn지역본부 ψψψψ부 부장 VVV

[관련부서]

bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소 (부서주의)
▲▲▲▲처 ♀♀♀♀♀♀부 (부서주의)
ii지역본부 ψψψψ부 (통보)
ii지역본부 <<<<부 (통보)
aa지역본부 <<<<부 (통보)
kkll지역본부 ψψψψ부 (통보)
mmnn지역본부 ψψψψ부 (통보)
mmnn지역본부 <<<<부 (통보)